GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL – MINISTRU

Nr. 676 /DPSG
DATA 26.05.2017

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENAT
L 125 / 26.05.2017

Domnule preşedinte,

În conformitate cu prevederile art. 111 alin. (1) din Constituţie, Guvernul României formulează următorul

PUNCT DE VEDERE

referitor la *propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice,* inițiată de domnul deputat USR Cosmin Vlad Sergiu împreună cu un grup de parlamentari USR **(Bp. 84/2017)**.

I. Principalele reglementări

Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea *Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare*, în sensul diminuării sancțiunii pentru nerespectarea normelor privind circulația bicicletelor, de la 6-8 puncte amendă, cât este în prezent, la 2-3 puncte-amendă.

II. Observații

1. Gruparea prevederilor referitoare la circulația bicicletelor (art. 160-161), însoțirea animalelor (art. 162-163), circulația vehiculelor cu tracțiune animală (art. 164-165) și circulația pietonilor (art. 166-168) în cadrul Capitolului V, Secțiunea a 4-a din cuprinsul *Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006,cu modificările și completările ulterioare,* s-a realizat în considerarea normelor de tehnică legislativă, întrucât secțiunea de referință cuprinde reguli specifice acestor categorii de participanți la trafic, și nu în considerarea cuantumului sancțiunilor contravenționale aplicabile în cazul nerespectării prevederilor legale specifice fiecărei categorii în parte.

2. În ceea ce privește cuantumul mare al amenzilor, menționăm faptul că gravitatea contravenției este apreciată de agentul constatator, raportat la fapta comisă, iar în funcție de pericolul social constatat, acesta stabilește sancțiunea contravențională principală ce urmează a fi aplicată.

Este important de adăugat că, în anul 2016, indisciplina rutieră a bicicliștilor a reprezentat a patra cauză generatoare de accidente de circulație, numărul persoanelor decedate și rănite grav aflându-se în trend ascendent.

În acest sens, trebuie avut în vedere și obiectivul general al Uniunii Europene, asumat la nivelul României, de reducere cu 50% a mortalității din accidente rutiere în perioada 2010-2020 (în vederea atingerii acestui obiectiv, în România este necesară o reducere a mortalității de cca. 7,5% pe an).

Astfel, apreciem că dincolo de factorul punitiv, menținerea actualei sancțiuni contravenționale (indiferent de regula de circulația încălcată) este justificată prin prisma rolului preventiv, fiind de natură să descurajeze încălcarea regulilor de circulație, fapt ce conduce inclusiv la protejarea propriei vieți.

În cazul implicării într-un accident de circulație, această categorie aparte la trafic este mult mai vulnerabilă față de conducătorii de autovehicule (bicicleta neavând din construcție o caroserie).

Totodată, în susținerea celor menționate, din punct de vedere statistic, implicarea conducătorilor de biciclete în accidente de circulație grave, în ultimii trei ani, se prezintă astfel:

- în anul 2014, au fost implicați în 983 de accidente de circulație (cu 151 de persoane decedate și 768 rănite grav), fiind vinovați de producerea a 676 dintre acestea (cu 110 persoane decedate și 528 rănite grav);

- în anul 2015, au fost implicați în 1.176 de accidente de circulație (cu 159 de persoane decedate și 933 rănite grav), fiind vinovați de producerea a 811 dintre acestea (cu 112 persoane decedate și 651 rănite grav);

- în anul 2016, au fost implicați în 1.127 de accidente de circulație (cu 173 de persoane decedate și 878 rănite grav), fiind vinovați de producerea a 831 dintre acestea (cu 129 persoane decedate și 664 rănite grav).

III. Punctul de vedere al Guvernului

Având în vedere considerentele menționate la pct. II, **Guvernul nu susține adoptarea acestei inițiative legislative**.

Cu stimă,

Sorin Mihai GRINDEANU

Domnului senator **Călin-Constantin-Anton POPESCU-TĂRICEANU**

Președintele Senatului